

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/5793/25

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון עיתונאי), התשפ"ה–2025

הוספת פרק ג'1 1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 51 יבוא :

"פרק ג'1 : חיסיון עיתונאי

הגדרות 51א. בפרק זה –

"מידע" – כל מידע כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם, ממוחשב, וכן מידע המועבר באמצעי הצגה, המחשה או אמצעי אגירה אחר ;

"מקור" – מי שמסר לעיתונאי מידע שיש בו עניין ציבורי, ושלפי טיבו של המידע או בהתאם לבקשת המקור, הוא ניתן מתוך כוונה שיחול עליו או על זהות המקור חיסיון ;

"עיתונאי" – אדם או ישות משפטית או קבוצת אנשים לא מאוגדת, הפועלים בהתאם לתקנון אתיקה מקצועית מקובל ומוכר בעולם העיתונות והם אחד מאלה :

(1) עוסקים באופן קבוע, מתמשך או מקצועי באיסוף, עריכה, עיבוד או הפצה של מידע המופץ או מפורסם לציבור ;

(2) משתתפים חופשיים במקצועות התקשורת ;

"שותף מקצועי לעיתונאי" – אדם שנחשף למידע שמסר מקור לעיתונאי או לזהות מקור,

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

מעצם יחסיו המקצועיים עם עיתונאי או במהלך איסוף, עיבוד, עריכה או הפצה של המידע.

מהות החיסיון 51ב. (א) עיתונאי אינו חייב למסור ראייה על אחד העיתונאי והיקפו מאלה:

(1) זהות מקור;

(2) מידע שמסר לו מקור, ואין נפקא מינה אם מידע זה פורסם, אם לאו;

(3) מידע שתיעד במרחב הציבורי העשוי להסגיר את זהות המקור.

(ב) החיסיון לא יחול אם ויתר המקור על החיסיון.

הסרת החיסיון 51ג. (א) בית המשפט רשאי להורות לעיתונאי לגלות את מקורותיו, אם מצא שנעשה שימוש לרעה בחיסיון העיתונאי בידי המקור, או בהתקיים כל אלה:

(1) הגילוי יתרום תרומה מכרעת להליך הנדון בבית משפט, או יתרום לניהול חקירה;

(2) הגילוי נדרש לשם עשיית משפט צדק בנושא מהותי או בעבירת פשע, או לשם מניעת פגיעה חמורה בביטחון המדינה, בהסתברות קרובה לוודאות;

(3) לא ניתן להשיג ראיות חלופיות באופן שאינו מצריך את הגילוי.

(ב) החליט בית המשפט להסיר את החיסיון העיתונאי באופן מלא או חלקי, לא יורה על גילוי הראיות או המידע שברשות העיתונאי במידה העולה על הנדרש לצורך בירור השאלה המשפטית.

(ג) נטען חיסיון לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט לקיים את הדיון בטענה, כולו או חלקו, במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות.

קבלת צווים לגילוי 51ד. (א) קצין משטרה מוסמך לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף 4 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007², לשם קבלת נתוני תקשורת שיש בהם כדי להפר חיסיון עיתונאי, למעט כאשר העיתונאי או המקור חשוד בעבירה או לשם הצלת חיי אדם.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 3 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, רשאי בית המשפט להתיר בצו קבלת נתוני תקשורת של עיתונאי אם מצא שהתקיימו כל התנאים המנויים בסעיף 51ג(א).

(ג) בבקשות לצווים על פי סעיף זה, מוסמך לדון נשיא של בית משפט שלום, ובהיעדרו – ידון בה סגנו.

(ד) החלטה של בית המשפט לפי סעיף זה ניתנת לערעור בזכות בתוך שבעה ימים בפני שופט של בית המשפט המחוזי.

(ה) הוראות פרק זה יחולו על עיתונאי ושותף מקצועי לעבודת עיתונאי גם לאחר שחדלו מעבודתם העיתונאית.

חיפוש חומר עיתונאי 51ה. (א) לא ייערך חיפוש על גופו או בביתו או במקום עבודתו של עיתונאי לשם גילוי מידע עיתונאי, אלא על פי צו בית משפט ובהתקיים התנאים האמורים בסעיף 51ג(א).

(ב) חיפוש כאמור שנערך שלא לשם גילוי מידע עיתונאי וטען אותו אדם לחיסיון לפי פרק זה, יוכנס החומר שנמצא בחיפוש למעטפה חתומה ולא

² ס"ח התשס"ח, עמ' 72.

יפתח אלא באישור בית המשפט כאמור.

הגנות בתביעה 151. (א) בתביעה אזרחית על הפרת הסכם סודיות אזרחית או פלילית בין עיתונאי למקור, תהא זו הגנה טובה לעיתונאי אם פעל בהתאם להוראות חוק זה, אף אם גילה את המידע או זהות המקור לפי הוראת בית המשפט.

(ב) באישום פלילי תהא זו הגנה טובה לעיתונאי שבית המשפט קבע שהוא גילה את המידע או נמנע מלגלותו בהתאם לתקנון אתיקה מקצועית מקובל ומוכר בעולם העיתונות.

הצדדים לדיון 151. בכל עניין המסור לבית המשפט לפי פרק זה רשאי כל אדם להתייצב ולהשמיע את דברו וכן רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, אם הוא סבור שיש בכך עניין לציבור, לפתוח בכל הליך משפטי לפי פרק זה לרבות ערעור.

דברי הסבר

העיתונות הישראלית מהווה שופר לדמוקרטיה הישראלית, וככזו, כוחה הרב טמון בכך שהיא משמשת מנגנון לשמירה על ערכי הדמוקרטיה ופועלת לחשיפת שחיתות שלטונית, עוולות ומחדלים שלטוניים שונים מהם סובל הציבור. מוסד החיסיון העיתונאי אינו חדש בעולם או בשיח הישראלי. אף כי עד היום הוא הוכר רק בפסיקה, חשיבותו רבה לעידוד בעלי מידע חשוב ומהותי לפנות אל העיתונות ולפרסמו, תוך שמירה על כללי האתיקה העיתונאיים, ותוך שמירת זהותם של מקורות המידע, מחשש פן יבולע להם. עם זאת, לעיתים קיים צורך לחשוף זהות של מקור עיתונאי, לצורך קידום חקירה חשובה או עשיית צדק במשפט. במקרים אלו מתנגש הערך של קידום השיח העיתונאי וחשיפת שחיתויות עם ערך עשיית הצדק.

במטרה לפתור בעיה זו הוקמה בשנת 1993 ועדה לבדיקת סוגיית החיסיון העיתונאי בראשות ד"ר אשר מעוז (להלן – ועדת מעוז). הוועדה קבעה כי יש לתקן את פקודת הראיות וליצור חיסיון עיתונאי יחסי גם על זהות מקור המידע וגם על המידע עצמו, שבית המשפט רשאי לבטלו במקרים מסוימים. הצעת חוק זו מושתתת על הצעות חוק דומות שהוגשו בעבר וכן על המלצותיה של ועדת מעוז, תוך מתן בכורה לחשיבות הסוגיה בשיח הציבורי ולחשיבות של שמירה על עיתונות חופשית כאחד ממנגנוני השמירה של הדמוקרטיה. הצעת חוק זו מוגשת כהצעה לתיקון פקודת הראיות, שבה נטועים ההסדרים העיקריים שבהם נדרש עיגון חקיקתי לחיסיון העיתונאי.

על פי הצעת החוק, יוכל אדם להגדיר עצמו עיתונאי בהתאם לצורך להחיל את החיסיון, בעת שתתעורר דרישה למסירת מידע או לחשיפת מקור תוך הפרתו. אין דרישה שעיתונאי יצהיר מלכתחילה כי הוא פועל בהתאם לתקנון אתיקה מקצועית מקובל. בהגדרת שותף מקצועי – הכוונה לצוותים טכניים בעיקרם העובדים בשיתוף פעולה עם עיתונאים, כגון צלם, מקליט, תאורן, עורך וידיאו, נהג ועוד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/3463/20); הוסרה מסדר היום ביום ג' באדר התשע"ז (1 במרץ 2017) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/4941/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורביץ (פ/1091/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/1444/24) ועל ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1720/24).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/3162/20; פ/3332/20).

הצעת החוק זהה לפ/1720/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד באייר התשפ"ה (12.05.2025)